

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DPPM

INTERROGATÓRIO E CONFISSÃO

CPPM ARTS. 302 A 310 • DEFESA • SILÊNCIO • MOMENTO • VALOR PROBATÓRIO

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DPPM • AULA 14 | 4 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 16 | 2ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION



VISÃO DA AULA

Interrogatório e confissão

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- entender o interrogatório como ato de defesa e fonte de prova
- aplicar a regra jurisprudencial de interrogatório ao final da instrução
- proteger corretamente o direito ao silêncio
- memorizar requisitos de valor da confissão
- dominar retratabilidade e divisibilidade

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ No CPPM, separe LETRA ANTIGA do código e FILTRO CONSTITUCIONAL. A prova moderna pode cobrar exatamente essa tensão.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Interrogatório: autodefesa + elemento probatório

O interrogatório permite ao acusado apresentar sua versão, exercer autodefesa e responder, se quiser, aos pontos da imputação. No CPPM, o ato é conduzido pelo juiz. Havendo mais de um acusado, os interrogatórios são separados.

EXEMPLO Dois corréus não devem ser interrogados conjuntamente para “conferir versões”; o art. 304 determina separação.

BIZU 95+ Pense no interrogatório primeiro como DEFESA. O valor probatório existe, mas não elimina o nemo tenetur se detegere.

PEGADINHA Tratar o interrogatório como simples prova da acusação.

TÓPICO 2

Momento do ato: literalidade do art. 302 × STF

O art. 302 do CPPM conserva redação anterior à reforma do CPP e posiciona o interrogatório cedo. O STF, porém, firmou orientação de que o interrogatório deve ser realizado ao final da instrução, por ser momento máximo de autodefesa após conhecimento da prova produzida.

EXEMPLO Questão diz: “o CPPM manda antes das testemunhas, logo essa é a ordem constitucionalmente aplicável hoje”. A conclusão está errada.

BIZU 95+ CEBRASPE adora: “apesar da literalidade do CPPM” → interrogatório FINAL.

PEGADINHA Decorar o art. 302 sem atualização jurisprudencial.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • DPU • Defensor Público Federal • 2017 • Q842183

Q01

Se um subtenente for denunciado por crime militar e a denúncia for recebida, segundo o STF, o interrogatório deverá ocorrer ao final da instrução, embora o CPPM literalmente o coloque antes da oitiva das testemunhas.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

**QUESTÃO REAL CEBRASPE**

CEBRASPE • PM-RO • Oficial • 2022 • Q1972364

Q02

A respeito do interrogatório, da confissão e das testemunhas no processo penal militar, assinale a opção correta.

- A) A defesa indicará testemunhas, que deverão ser sempre previamente intimadas.
- B) O interrogatório é ato judicial exclusivo do juiz e deverá ser o último ato da instrução.
- C) A confissão é divisível e irretratável.
- D) Em regra, testemunha é ouvida sem outra testemunha e sem o réu.
- E) A carta precatória para testemunha suspende a instrução criminal.

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • CBM-RO • Oficial • 2022 • Q2605543

Q03

À luz da ampla defesa no processo penal militar, assinale a opção correta.

- A) A confissão é irretratável, embora divisível.
- B) O silêncio implica anuência à denúncia.
- C) As partes formulam diretamente as perguntas e o juiz apenas complementa.
- D) É lícita confissão obtida de investigado ouvido como testemunha.
- E) O interrogatório do réu em juízo deverá ser realizado ao final da instrução.

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 3**Direito ao silêncio: não é confissão nem fonte legítima de prejuízo**

Os arts. 305 e 308 preservam redações antigas que admitem consequência desfavorável do silêncio. Após a Constituição de 1988, prevalece o direito de permanecer calado e de não produzir prova contra si. O silêncio não pode ser convertido em confissão ou presunção de culpa.

EXEMPLO Acusado responde às perguntas de identificação, mas exerce silêncio sobre o mérito. Esse exercício não autoriza o julgador a “compensar” o silêncio com presunção desfavorável.

BIZU 95+ SILÊNCIO = direito. CONFISSÃO = manifestação expressa e voluntária. Nunca trate um como o outro.

PEGADINHA Usar a literalidade pré-constitucional do CPPM para punir o exercício do silêncio.

TÓPICO 4**Confissão: quando tem valor de prova**

Pelo art. 307, a confissão deve ser feita perante autoridade competente; ser livre, espontânea e expressa; versar sobre o fato principal; ser verossímil; e ter compatibilidade e concordância com as demais provas. Não existe “rainha das provas”.

EXEMPLO Confissão isolada, incompatível com vestígios objetivos do processo, não ganha valor absoluto só porque foi detalhada.

BIZU 95+ CONFISSÃO válida = competente + livre/expressa + fato principal + verossímil + compatível com o conjunto.

PEGADINHA Achar que confissão, sozinha, obriga condenação.



TÓPICO 5

Retratável e divisível: art. 309

A confissão é retratável: o acusado pode voltar atrás. É também divisível: o juiz pode aceitar parte da narrativa e rejeitar outra, sempre com base no conjunto probatório. Confissão feita fora do interrogatório deve ser tomada por termo nos autos.

EXEMPLO O réu admite ter estado no local, mas nega a autoria. O julgador pode valorar separadamente cada trecho, sem aceitar o pacote inteiro.

BIZU 95+ R + D = Retratabel e Divisivel.

PEGADINHA Trocar “retratável” por “irrevogável/irretratável”, expressão muito usada em alternativa falsa.

QUESTÃO REAL • BANCA OFICIAL

CRS-PMMG • Soldado • 2014 • Q1063445

Q04

No CPPM, a confissão é retratável e divisível, sem prejuízo do livre convencimento judicial fundado no conjunto das provas.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – CERTO

CERTO. O STF aplicou ao processo penal militar a lógica do art. 400 do CPP: interrogatório como último ato da instrução, reforçando a autodefesa.

QUESTÃO 02 – B

Letra B. O interrogatório é ato judicial e, conforme entendimento do STF, deve ser o último ato da instrução. A confissão é retratável e divisível; precatória não suspende automaticamente a instrução.

QUESTÃO 03 – E

Letra E. O interrogatório judicial deve ocorrer ao final da instrução. Silêncio não implica anuência, confissão é retratável, e não é lícito obter confissão de investigado ouvido como se testemunha fosse.

QUESTÃO 04 – CERTO

CERTO. É a regra do art. 309. A confissão não aprisiona o juiz nem o próprio acusado; deve ser confrontada com o conjunto probatório.

TÓPICO**Revisão de 60 segundos**

- interrogatório é principalmente autodefesa
- STF: interrogatório ao final da instrução
- silêncio não é confissão e não pode gerar presunção de culpa
- confissão exige liberdade, verossimilhança e compatibilidade com as provas
- confissão é retratável e divisível

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

CPPM, arts. 302 a 310, texto compilado do Planalto; STF, HC 127.900; CEBRASPE DPU 2017, PM-RO 2022 e CBM-RO 2022; consulta atualizada em 04/09/2026.

DIA 16 • AULA 02 CONCLUÍDA